

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1690/2538

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย ดวง กันหา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

คำร้องของจำเลยมีได้อ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีดังกล่าวแต่ประการใดกรณีไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา296วรรคสองจำเลยจะมาขอยกเลิกการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือรื้อฟื้นให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่โดยอ้างว่าขายได้ราคาต่ำกว่าราคาที่จำเลยจำนองทรัพย์สินดังกล่าวหาได้ไม่

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษายอมให้จำเลยชำระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยผิดนัด โจทก์จึงขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาด เพื่อนำเงินชำระหนี้โจทก์ โจทก์เป็นผู้ให้ราคาสูงสุด เจ้าพนักงานบังคับคดีอนุญาตให้ขายได้

จำเลยยื่นคำร้องอ้างว่า ราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายไปนั้นต่ำกว่าราคาที่โจทก์รับจำนองไว้และต่ำกว่าราคาซื้อขายทั่ว ๆ ไปอย่างมาก และจำเลยเคยคัดค้าน

การขายทอดตลาดทรัพย์สินแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีก็ยังอนุญาตให้ขายในราคาดังกล่าว
จึงเป็นการขายทอดตลาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้จำเลยเสียเปรียบ ขอให้ยกเลิก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ศาลจะสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้นั้นจะต้อง
ปรากฏว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับ
คดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อจำเลย
ฎีกาอ้างว่าคำร้องของจำเลยได้ชี้แจงเหตุผลต่าง ๆ โดยชัดแจ้งแล้วว่าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทในราคาต่ำกว่าราคาที่จำเลยจำนอง
ทรัพย์สินดังกล่าวไว้กับโจทก์โดยมิได้อ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับ
คดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีดังกล่าวแต่ประการใด กรณีไม่ต้อง
ด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง
จำเลยจะมาขอยกเลิกการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือรื้อฟื้นให้ศาล
สั่งขายทอดตลาดใหม่ โดยอ้างว่าขายได้ราคาต่ำกว่าราคาที่จำเลยจำนองทรัพย์สินดัง
กล่าวหาได้หรือไม่

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-จองทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูนพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ